

1500533-78.2022.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... AMORIM PEREIRA confessou a prática do tráfico de drogas. Estava na casa invadida pelos policiais. Teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era menor de 18 anos, mas afastou-se depois disso e passou por internação numa clínica evangélica. Porém, devia certa quantia, então retrocedeu e voltou a usar drogas. Ofereceram-lhe um "emprego" para guardar as drogas em Ibiúna. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500533-78.2022.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-78.2022.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

VICTOR HUGO LOPES DA SILVA CATALÃO, LUIZ FERNANDO AMORIM PEREIRA e DIOGO DOS SANTOS foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 6h, na Rua São Luiz, 14, Ressaca, nesta cidade e comarca de Ibiúna - SP, os Réus, agindo em concurso de agentes, com ajuste prévio e cooperação recíproca, tinham em depósito, para fins de tráfico, 145 (cento e quarenta e cinco) porções de cocaína, na forma de pó, pesando 84,92g (oitenta e quatro gramas e noventa e dois decigramas), outras 77 (setenta e sete) porções de cocaína, na forma de pó, pesando 68,68g (sessenta e oito gramas e sessenta e oito decigramas), outras 387 (trezentos e oitenta e sete) porções de cocaína, na forma de pó, pesando 124,47g (cento e vinte e quatro gramas e quarenta e sete decigramas), e 134 (cento e trinta e quatro) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 404,63g (quatrocentos e quatro gramas e sessenta e três decigramas), e 274 (duzentos e setenta e quatro) porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 52,76g (cinquenta e dois gramas e setenta e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de constatação preliminar (fls. 23/24) e

laudo de exame químico toxicológico (fls. 119/122).

Notificados (fls. 282/284), os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 138/139, 288/293). A denúncia foi recebida (fls. 216/218).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 320/322), os réus foram interrogados. Foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela acusação e 01 testemunhas arroladas pela defesa.

Alegações finais pelo Ministério Público às fls. 365/375 onde pugnou pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa de Victor (fls. 383/399) pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, a aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, e requer que a pena seja fixada no mínimo legal e que os processos criminais sem sentença condenatória transitada em julgado não sejam considerados na dosimetria da pena.

A Defesa de Luiz Fernando (fls. 403/410) pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requer que sejam observadas a preponderância na fixação da pena, art. 42 da lei de drogas; a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, e que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283 do CPP.

Por fim a Defesa de Diogo dos Santos pugna preliminarmente pelo cerceamento de defesa, e no mérito pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requer absolvição no delito de associação para o tráfico, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixando no mínimo legal, na dosimetria da pena que sejam levados em consideração a primariedade do réu, ou seja, seus bons antecedentes, nos moldes do artigo 59 do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

De início rejeito a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o procurador do Réu Diogo foi devidamente cadastrado aos autos após petição de fls. 210, conforme publicação de fls. 220/221, tendo inclusive ciência e se manifestado de todos os termos do processo, sem qualquer nulidade a ser reconhecida.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva resultou fartamente comprovada, conforme se extrai do auto de flagrante delito (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de constatação preliminar (fls. 23/24) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 119/122), e das demais provas orais produzidas nos autos.

A autoria é indubitosa.

Em seu interrogatório, o réu VICTOR HUGO negou a prática do crime. Disse que veio a Ibiúna para conseguir um serviço, porque queria ficar com a namorada dele, que mora aqui. Ficou na casa do seu amigo LUÍS, mas não sabia que havia drogas no local. Alegou que não foram encontradas drogas no quarto onde estava. Disse já ter sido condenado por roubo. Estudou com LUÍS, não sabia que ele estava em Ibiúna. Trombou com ele em um barzinho de Ibiúna, então pediu para ficar na casa dele. Ia ficar na casa de sua cunhada, mas ela tem filhos, então achou melhor ficar com LUÍS. Não conhecia DIOGO. Deixou as coisas na casa de LUÍS às 18h, depois saiu com sua namorada e voltou às 23h.

Já o réu LUÍS FERNANDO AMORIM PEREIRA confessou a prática do tráfico de drogas. Estava na casa invadida pelos policiais. Teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era menor de 18 anos, mas afastou-se depois disso e passou por internação numa clínica evangélica. Porém, devia certa quantia, então retrocedeu e voltou a usar drogas. Ofereceram-lhe um “emprego” para guardar as drogas em Ibiúna. Havia pego as drogas alguns dias antes e iria guarda-las por 7 dias para quitar sua dívida. Alegou não ter ciência das anotações do tráfico de drogas que estavam na casa. Estudou com Victor Hugo, mas não lembra em qual escola. Havia chamado Diogo para passar uns dias na sua casa em Ibiúna para se divertirem. Encontrou Victor por acaso em Ibiúna, porque ele tinha vindo visitar a namorada dele. Por fim o réu DIOGO DOS SANTOS negou a prática dos crimes, alegando que tinha sido chamado por LUÍS para passar um tempo na casa dele. Não sabia da existência de drogas na casa. Foi usuário de maconha, mas não é mais. Não sabe dizer se o corréu LUÍS usa drogas. Ouviu dizer que ele tinha arrumado um emprego em Ibiúna. Não chamou sua atenção o fato de ele estar morando sozinho em uma casa em Ibiúna. Não sabe dizer se ele é de família rica, não o conhece tão bem. Não frequentava a casa dele, falava com ele de vez em quando. Negou ter indicado aos policiais o local onde havia drogas.

A versão negativa dos réus Diogo e Victor, além de totalmente inconvincente, foi contrariada pelos demais elementos de prova, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ouvido em juízo, a testemunha Hermann Santos de Almirante, Policial Civil relatou que vários flagrantes haviam sido feitos naquele bairro nos dias anteriores, havia várias denúncias de tráfico por pessoas de outra cidade, então passaram a investigar. Foi expedido mandado de busca e apreensão e, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado, encontraram as drogas e os três réus na casa. Os réus estavam dormindo e foram levados para a sala. Um deles num dos quartos e outros dois em outro. Em ambos os quartos foram encontradas drogas. Na casa também foram apreendidos três celulares e caderno com anotações do tráfico. À Defesa respondeu que havia denúncias anônimas e de moradores do bairro relatando que pessoas de fora da cidade estavam traficando drogas no local. Pelo que se lembra, o réu Diogo não constava no mandado e havia outro indivíduo, chamado Peterson, que constava, mas não estava na casa no momento do flagrante. À Defesa do réu Diogo respondeu que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal nele e ele não confessou a posse das drogas. Tinha informações anteriores de réus que estavam na casa, mas não se lembra de qual deles. Questionado qual dos réus confessou, disse não se recordar. Os réus eram de Carapicuíba, não conhecia nenhum deles.

Já a testemunha Rodrigo Savioli, também Policial Civil, contou que, em cumprimento a mandado de busca no referido endereço, entrou num dos quartos, onde estavam Luis e Diogo. Foi encontrada uma sacola com grande quantidade de entorpecentes nesse quarto. Não se recorda se foram encontradas mais drogas em outro cômodo, porque não foi ele quem entrou no primeiro quarto. Confirmou que, assim que entraram no quarto, questionaram e um dos réus respondeu que havia drogas no armário, mas não sabe dizer qual deles foi. Indagados se havia mais drogas ou armas no quarto, responderam negativamente. Os réus dormiam em colchões no chão. Foram apreendidos três celulares e um caderno com anotações do tráfico de drogas, que estava na cozinha. À Defesa, respondeu que não participou da investigação, então não sabe dizer qual dos réus aparecia na investigação.

A testemunha Cristiane da Silva Vieira, namorada do réu VICTOR HUGO, ouvida como informante, disse que, na véspera dos fatos, combinou com o réu que ele viria a Ibiúna para conhecer os pais dela e entregar alguns currículos na cidade. Alegou que ele ficou na casa do corréu LUIS, porque os pais dela não permitiriam que ele ficasse lá. Questionada sobre o réu DIOGO, respondeu não conhecê-lo. Disse não saber dizer o motivo de ele ter vindo a Ibiúna também, nem sabe se ele tem namorada ou se veio entregar currículos na cidade também.

O depoimento da testemunha de defesa, namorada do Réu Victor, deve ser recebido com reservas, cuja isenção é discutível, e não se mostra crível.

Ademais, embora os acusados VICTOR e DIOGO tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que não tinham conhecimento de drogas no local, tais alusões não convencem, bem como afastam a responsabilidade criminal pela traficância, de modo cristalino que adquiriram as drogas e mantinham em depósito no imóvel alugado por LUÍS.

No mais, os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar os réus.

O depoimento de agentes de segurança são válidos e aptos a embasar a condenação. Conforme a jurisprudência já pacificada, inclusive perante os tribunais superiores, "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pequenas contradições havidas nos depoimentos prestados pelas testemunhas não tem o condão de afastar a credibilidade de seus relatos. Mormente quando se trata de policiais civis e militares, o lapso temporal decorrido entre os fatos e sua oitiva judicial, somado à grande quantidade de diligências semelhantes àquela, dificulta a apresentação de uma narrativa pormenorizada dos fatos. Conforme a jurisprudência: "Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita." (TJSP. Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 31.07.2008)

Comprovada a autoria e materialidade, o intuito da traficância restou suficientemente demonstrado.

Conforme se extrai da prova coligida aos autos, após denúncia da ocorrência de tráfico de drogas, os policiais munidos de mandado de busca e apreensão foram até o local. A atitude suspeita na residência e após presenciarem movimentação estranha de indivíduos entregando drogas a terceiros é que resolveram proceder à abordagem após determinação judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela a quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do acusado logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da

prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Comprovada a traficância, a conduta de associação para o tráfico, prevista no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, também deve ser reconhecida.

Com efeito, os participantes agiam de modo coeso, numa conjugação de esforços, unindo suas condutas, embora separando suas funções. Os réus atuavam em autêntica "societas sceleris", havendo prova suficiente da estabilidade e permanência da associação. A pernoite exercida pelos Réus, em local com grande concentração de entorpecentes, deixa claro que existia confiança entre os parceiros para a comercialização da droga, inclusive foi encontrada uma sacola contendo drogas do lado do acusado VICTOR, outras drogas foram indicadas por LUÍS FERNANDO e DIOGO, bem como localizados diversos papéis com anotações típicas de tráfico de drogas, indicando apelidos, drogas e movimentação financeira, conforme laudo pericial de fls. 351/357.

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar as penas.

A) Com relação ao réu VICTOR HUGO LOPES DA SILVA CATALÃO

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Na 1ª fase: a natureza (altamente deletéria) e a (expressiva) quantidade da droga apreendida revelam maior potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. As demais circunstâncias, conquanto negativas, servirão para configurar agravantes e/ou causas de aumento de pena na segunda e terceira fases da dosimetria, razão pela qual deixo de considerá-las nesta fase. Assim, considerando que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade, variedade e natureza da droga são circunstâncias preponderantes na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base 1/6 acima do patamar mínimo legal, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase: deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. Com efeito, conforme determina a jurisprudência, a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 torna inviável a aplicação do redutor: "PENA - Diminuição - Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora primária e sem antecedentes, condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, responde também pelo crime de associação criminosa, não fazendo jus, portanto, à diminuição de sua reprimenda - preliminar afastada, recurso Ministerial provido e recurso dos réus parcialmente providos." (TJSP. Apelação nº 1.099.205-3/8. Nona Câmara Criminal, Rel. René Nunes. J. 13.02.2008). Deste modo, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na 1ª fase: considerando a quantidade de droga apreendida, a evidenciar a intensidade da traficância empreendida por meio da associação, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Os crimes foram praticados por meio de condutas autônomas e com resultados

distintos, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas. Dessa forma, a pena para o réu VICTOR HUGO LOPES DA SILVA CATALÃO totaliza 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1416 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena e a gravidade in concreto do delito praticado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c/c art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de oferecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade de um dos crimes foi fixada em patamar superior a quatro anos, nos termos do art. 44, inc. I, 69, §1º e 77, caput, do Código Penal.

Fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

B) Com relação ao Réu LUIZ FERNANDO AMORIM PEREIRA

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Na 1ª fase: a natureza (altamente deletéria) e a (expressiva) quantidade da droga apreendida revelam maior potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. Assim, considerando que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade, variedade e natureza da droga são circunstâncias preponderantes na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base 1/6 acima do patamar mínimo legal, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase: deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. Com efeito, conforme determina a jurisprudência, a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 torna inviável a aplicação do redutor: "PENA - Diminuição - Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora primária e sem antecedentes, condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, responde também pelo crime de associação criminosa, não fazendo jus, portanto, à diminuição de sua reprimenda - preliminar afastada, recurso Ministerial provido e recurso dos réus parcialmente providos." (TJSP. Apelação nº 1.099.205-3/8. Nona Câmara Criminal, Rel. René Nunes. J. 13.02.2008). Deste modo, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na 1ª fase: considerando a quantidade de droga apreendida, a evidenciar a intensidade da traficância empreendida por meio da associação, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Regime prisional

Os crimes foram praticados por meio de condutas autônomas e com resultados distintos, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas

de liberdade cominadas. Dessa forma, a pena para o Réu LUIZ FERNANDO AMORIM PEREIRA totaliza 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1416 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena e a gravidade in concreto do delito praticado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c/c art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de oferecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade de um dos crimes foi fixada em patamar superior a quatro anos, nos termos do art. 44, inc. I, 69, §1º e 77, caput, do Código Penal.

Fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

C) Com relação ao réu DIOGO DOS SANTOS

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Na 1ª fase: a natureza (altamente deletéria) e a (expressiva) quantidade da droga apreendida revelam maior potencialidade lesiva ao bem jurídico penalmente tutelado. Assim, considerando que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/06, a quantidade, variedade e natureza da droga são circunstâncias preponderantes na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base 1/6 acima do patamar mínimo legal, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase: deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu se dedica à prática de atividades criminosas. Com efeito, conforme determina a jurisprudência, a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 torna inviável a aplicação do redutor: "PENA - Diminuição - Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora primária e sem antecedentes, condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes, responde também pelo crime de associação criminosa, não fazendo jus, portanto, à diminuição de sua reprimenda - preliminar afastada, recurso Ministerial provido e recurso dos réus parcialmente providos." (TJSP. Apelação nº 1.099.205-3/8. Nona Câmara Criminal, Rel. René Nunes. J. 13.02.2008). Deste modo, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na 1ª fase: considerando a quantidade de droga apreendida, a evidenciar a intensidade da traficância empreendida por meio da associação, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na 2ª fase: não há agravante ou atenuantes a serem consideradas.

Na 3ª fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Regime prisional

Os crimes foram praticados por meio de condutas autônomas e com resultados distintos, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas. Dessa forma, a pena para o Réu DIOGO DOS SANTOS totaliza 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1416 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena e a gravidade in concreto do delito praticado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c/c art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de oferecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade de um dos crimes foi fixada em patamar superior a quatro anos, nos termos do art. 44, inc. I, 69, §1º e 77, caput, do Código Penal.

Fixo a pena de multa no menor valor unitário por não haver motivos para sua exasperação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR: A) VICTOR HUGO LOPES DA SILVA CATALÃO, como incurso nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1416 dias-multa, no valor unitário mínimo; e B) LUIZ FERNANDO AMORIM PEREIRA como incurso nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1416 dias-multa, no valor unitário mínimo; e C) DIOGO DOS SANTOS, como incurso nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1416 dias-multa, no valor unitário mínimo;

Considerando a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, além das circunstâncias do caso concreto, quais sejam, a expressiva quantidade de droga apreendida, demonstrando a periculosidade dos agentes, reputo demonstrados os requisitos da cautelaridade, justificando-se a prisão dos réus para o resguardo da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, até em razão da pena em que foi condenado.

Ademais, tendo em vista que responderam ao processo preso, seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Incabível a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, diante da quantidade da pena e da necessidade de maiores informações a respeito das condições subjetivas dos réus, que reputo imprescindíveis considerando a natureza e a gravidade in concreto do crime cometido.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

P.I.C.

Ibiuna, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA